



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Auditoría Interna de la Nación

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Instituto Nacional de las Personas
Mayores

Informe de Auditoría

Montevideo, diciembre de 2024

INFORME EJECUTIVO

OBJETIVO Y ALCANCE

Evaluar la gestión realizada por el Instituto Nacional de las Personas Mayores (INMAYORES) vinculada a los Establecimientos de Larga Estadía para las Personas Mayores (ELEPEM) para el cumplimiento de sus competencias, de modo de garantizar los derechos de las personas mayores.

El alcance del trabajo de auditoría abarcó el período enero 2023 - mayo 2024, sin perjuicio que para algunos procedimientos se analizó un período más extenso. Se excluye de la auditoría el Departamento de Apoyo al Cuidado Permanente que depende de la División Regulación.

CRITERIOS DE AUDITORÍA Y METODOLOGÍA APLICADA

La auditoría se realizó de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental del Uruguay y a las Guías Técnicas para la gestión de la actividad de auditoría interna gubernamental, adoptadas por Resolución de la A.I.N. de fecha 22/08/2011 y al Marco Integrado de Control Interno adoptado por Resolución de la A.I.N. de fecha 12/06/2023.

CONCLUSIÓN – RESULTADOS

La gestión realizada por INMAYORES sobre los ELEPEM, tanto como organismo regulador y fiscalizador en materia social, así como rector de políticas públicas en envejecimiento y vejez, no cuenta con la articulación interinstitucional necesaria para el cumplimiento adecuado de sus cometidos. Asimismo, se evidenciaron debilidades que limitan el cumplimiento de sus competencias. Esto se fundamenta principalmente en:

- No se cuenta con un Plan Nacional de Promoción, el último corresponde al período 2016-2019.
- Descenso de la frecuencia de las reuniones del Consejo Consultivo, y falta de evidencia de lo resuelto en cada instancia.
- Se constataron cargos estratégicos acéfalos, limitando la implementación de un adecuado ambiente de control.
- Ausencia de una planificación a nivel institucional y en la División Regulación.
- No se cuenta con una estructura operativa que permita atender las fiscalizaciones a nivel nacional.
- No se han implementado acciones a los efectos de que los establecimientos clandestinos regularicen su situación y puedan iniciar el trámite de habilitación.

- No se cuenta con un criterio que establezca las condiciones para la revocación del Certificado Social.
- Los registros utilizados para la gestión de la División Regulación no brindan información íntegra, confiable y oportuna.

Para minimizar los riesgos asociados a estas debilidades identificadas, se recomienda a las autoridades de INMAYORES tomar medidas concretas para abordar y resolver las mismas, implementando acciones que contemplen las recomendaciones formuladas en cada uno de los hallazgos.

INFORME DETALLADO

I. Generalidades acerca de INMAYORES

Marco de Referencia

Competencias:

La Ley N°18.617 de fecha 06/11/2009 en su artículo 1 crea el Instituto Nacional del Adulto Mayor (INAM) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

De acuerdo con el artículo 2 de la mencionada Ley, el INAM tendrá como competencias:

A) La promoción integral de los adultos mayores, entendiéndose por tales todas las personas que, en el momento de alcanzar la edad de sesenta y cinco años, tengan residencia permanente y fehacientemente demostrable en el país, independientemente de su nacionalidad o ciudadanía.

B) La planificación, el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas nacionales relativas al adulto mayor, promoviendo programas y actividades que logren su desarrollo pleno e integración social y económica.

C) La coordinación y co-ejecución con los organismos estatales y privados de la aplicación efectiva de las políticas de salud integral, educación, capacitación, recreación, apoyo e integración social.

D) El asesoramiento a los organismos del Estado sobre los derechos de los adultos mayores.

E) La realización de convenios con los organismos internacionales de cooperación técnica y financiera.

F) La elaboración de un Plan Nacional de Promoción que encare orgánicamente las necesidades del adulto mayor en todos los planos de la vida individual y colectiva para el cumplimiento de sus derechos como persona y sujeto social.

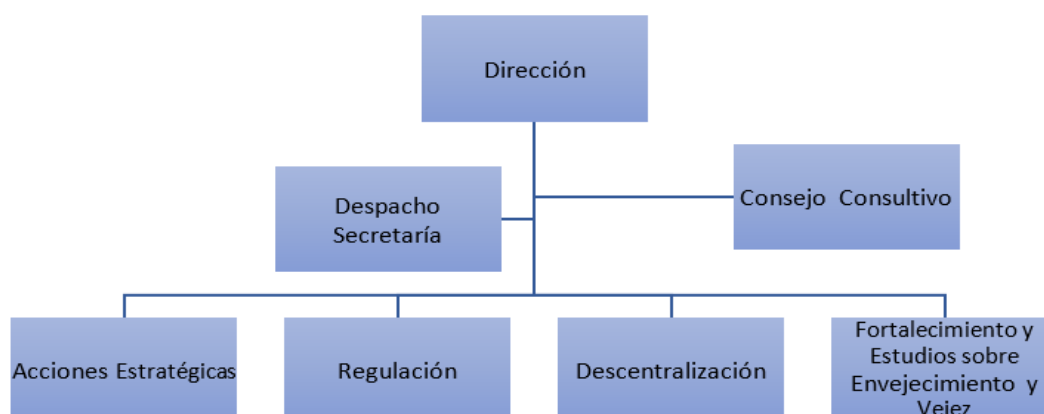
Según el artículo 518 de la Ley N°19.355 de fecha 30/12/2015 se asigna al MIDES las competencias de regulación y fiscalización en materia social respecto de los establecimientos que ofrezcan en forma permanente o transitoria servicios de cuidados a adultos mayores con dependencia o autoválidos. Estos establecimientos deberán estar inscritos en el registro de establecimientos del MIDES y contar con el certificado que este emite. Dicho certificado será requisito necesario para la habilitación por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).

De acuerdo con el artículo 6 del Decreto N°356/016 compete al MIDES regular y fiscalizar, en materia social, a los establecimientos que brindan cuidados a personas mayores. El MIDES emitirá el Certificado Social y fiscalizará el respeto de los derechos de los usuarios, el cumplimiento del proyecto de centro, el tipo y ratio de los recursos humanos.

El artículo 497 de la Ley N°19.924 de fecha 18/12/2020 crea en el MIDES, la Unidad Ejecutora "Instituto Nacional de las Personas Mayores" y el cargo de "Director del Instituto Nacional de las Personas Mayores". Toda mención efectuada al INAM se entenderá realizada al INMAYORES.

Por Resolución del MIDES N°1181/023 de fecha 1/8/2023, se le delega a la actual Directora de INMAYORES las siguientes competencias: Otorgamiento, Denegatoria y Revocación de Certificado Social de los ELEPEM. Asimismo, se establece que las competencias de regulación y fiscalización de los ELEPEM serán ejercidas por la División Regulación del Instituto.

Estructura Organizativa:



INMAYORES contaba al mes de abril de 2024 con 87 funcionarios. Dentro del Instituto las áreas que intervienen en los procesos auditados son los siguientes:

- **Dirección:** conduce el funcionamiento del Instituto.
- **Consejo Consultivo:** el artículo 3 de la Ley N°18.617 establece, “Créase un Consejo Consultivo integrado por el Ministerio de Salud Pública, el Banco de Previsión Social, la Cátedra de Geriatría de la Facultad de Medicina, el Congreso de Intendentes y hasta tres organizaciones de la sociedad civil que representen los intereses de los adultos mayores jubilados, pensionistas y de sus intereses culturales a los efectos de dar cumplimiento a las competencias asignadas al Instituto Nacional del Adulto Mayor (INAM), quien presidirá dicho Consejo. Los organismos del Estado integrantes del mismo deberán prestar aporte técnico y económico con destino a la ejecución de políticas.”
- **División Regulación:**
 - Departamento de Fiscalización e Intervención: se ocupa de regular y fiscalizar en materia social a los establecimientos con o sin fines de lucro, que brindan cuidados a personas mayores tales como alojamiento, alimentación y otras prestaciones sociales y sanitarias.
 - Departamento de Certificación Social: se ocupa de realizar las emisiones, renovaciones y revocaciones de certificados sociales a los ELEPEM.
- **División Descentralización:**
 - Departamento de Articulación y Apoyo Territorial: a través de los Referentes Territoriales (RT) se descentralizan al interior del país las líneas de trabajo de INMAYORES.
- **División Fortalecimiento y Estudios sobre Envejecimiento y Vejez:**
 - Departamento de Análisis y Estudios: se encarga de aportar información estadística.

Proceso de habilitación de los ELEPEM.

El proceso de habilitación consta de tres etapas:

a) Inicio del trámite:

El proceso inicia cuando el titular o representante legal del ELEPEM solicita la habilitación ante el MSP, de corresponder éste emitirá un Certificado de Registro y se remitirá al MIDES la documentación correspondiente.

b) Emisión de Certificado Social:

Una vez que INMAYORES recibe el expediente analiza la documentación, estudia los antecedentes del ELEPEM y concurre al establecimiento a realizar una fiscalización. De no existir observaciones se emite el Certificado Social mediante resolución firmada por la Directora del Instituto. De existir observaciones se le dará traslado al ELEPEM para que los subsane a efectos de obtener el Certificado.

La vigencia del presente Certificado será de cinco años y estará condicionada a lo constatado en las instancias de fiscalización pudiendo ser revocado por el Instituto.

A continuación, INMAYORES envía el expediente con el Certificado Social al MSP para que el ELEPEM continúe con el trámite de habilitación.

c) Constancia de Habilitación Final:

Una vez que el MSP recibe el Certificado Social, continúa con el trámite hasta la emisión de la Constancia de Habilitación.

La habilitación tendrá una vigencia de cinco años, contados a partir de la fecha de su expedición, siempre que se mantengan incambiadas las condiciones en base a las cuales fue concedida, y podrá ser renovada.

Fiscalización de los ELEPEM.

Los motivos de visita de fiscalización a los ELEPEM pueden ser, entre otros, por captación de un establecimiento para incluirlo en los registros, seguimiento de las condiciones de funcionamiento, dar curso a una denuncia recibida y/o por un proceso de habilitación.

Las fiscalizaciones serán realizadas por al menos dos técnicos, la dupla podrá conformarse a modo de ejemplo por: dos fiscalizadores de la División Regulación, o un fiscalizador de la División Regulación y un Referente Territorial.

Culminada la visita, los técnicos deben realizar un informe dando cuenta de las actuaciones, adjuntando éste al expediente del ELEPEM correspondiente. En caso de constatare observaciones se da vista al establecimiento para que proceda a subsanarlas.

Registros de la División Regulación:

Una vez que la División constata la existencia de un ELEPEM, le asigna un número de identificación (ID), se crea el expediente “trámite interno” (TI) y se ingresa la información en los registros de ésta.

Para la gestión de los establecimientos se cuenta, entre otras, con las siguientes planillas:

- Bases de datos con ID: se utilizan 19 planillas, una por departamento, en las que consta información de cada uno de los ELEPEM, como ser: nombre, dirección, ID, TI, si se encuentra activo o cerrado, cantidad de residentes, “forma jurídica” (tipo societario, RUT, denominación), si cuenta con Certificado Social, cantidad de visitas realizadas y la fecha de la última efectuada.
- Seguimiento de expedientes: en la que se ingresa información relativa a las actuaciones que se van realizando en cada ELEPEM.

- Agenda de visitas: consta información de los establecimientos a ser fiscalizados, la fecha, el motivo y los fiscalizadores designados.
- Denuncias: se ingresa información relativa a cada denuncia recibida.
- Planilla de certificados sociales vigentes.
- Planilla de certificados sociales denegados.

Sistema informático.

La División Regulación accede al sistema Q-Expeditive para la gestión de expedientes electrónicos de los ELEPEM.

Otra información relevante.

Datos estadísticos:

- Según datos de la Memoria MIDES 2023 surge que se han otorgado 330 Certificados Sociales de acuerdo con la siguiente evolución:

Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cantidad de Certificados Sociales otorgados	2	77	48	38	118	47

- Según el informe realizado por el Departamento de Análisis y Estudio titulado "Informe ELEPEM para memoria anual SNIC 2023" surge:

Año	2023
Total de ELEPEM	1481*
Total de ELEPEM con Certificado Social vigente	298*
Total de ELEPEM con Certificado Social en trámite	158*
Cantidad de fiscalizaciones realizadas	407
Cantidad de denuncias a ELEPEM recepcionadas	133

*Datos a marzo 2024

Presupuesto de la Unidad Ejecutora:

De acuerdo con el Sistema Integrado de Información Financiera, la disponibilidad presupuestal para el año 2023 fue de \$5.343.640, en tanto que para el año 2024 es de \$4.537.978.

II. Hallazgos de Auditoría

De los procedimientos de auditoría realizados surgen 5 hallazgos, los que presentan el siguiente nivel de criticidad, conforme a los criterios adoptados por esta AIN y expuestos en Anexo I y II de este Informe.

	Extremo	Alto	Medio	Bajo
01- Competencias del Organismo.	X			
02- Fiscalizaciones.	X			
03- Certificación social.		X		
04- Registros.	X			
05- Estructura Organizativa – Asignación de Autoridad y Responsabilidad.	X			

Hallazgo No. 01

Competencias del Organismo.

Se identifican debilidades en la gestión realizada por el Organismo para el cumplimiento de las competencias asignadas:

- El último Plan Nacional de Promoción corresponde al período 2016-2019.
- Solicitada la planificación institucional, se proporciona un documento titulado “Planificación Estratégica” en el que figura una planificación presupuestal para el funcionamiento de cada División. A modo de ejemplo, para las fiscalizaciones la información refiere exclusivamente a la cantidad de visitas en el año a realizar en los ELEPEM y el monto de viáticos necesario para llevarlas a cabo.
- Respecto de las gestiones realizadas a efectos de celebrar convenios con organismos internacionales, no se proporcionó evidencia de estas. Asimismo, se informa que no cuentan con convenios vigentes.
- No se puede asegurar que el Consejo Consultivo esté cumpliendo con su cometido dado que, se evidencia un descenso en la frecuencia de las reuniones (cuatro veces en el año 2022, una vez en el 2023 y una a mayo del 2024) y no cuentan con actas que acrediten lo resuelto en cada instancia.
- No se evidencian acciones por parte del Instituto a los efectos de que los establecimientos que se encuentran funcionando de manera clandestina, regularicen su situación y puedan iniciar el trámite de habilitación. Del análisis de los registros de la División Regulación se constató que INMAYORES tiene conocimiento de ELEPEM que no cuentan con “forma jurídica”.

Detalle de riesgos	
Descripción	Tipo de riesgo
Vulneración de derechos de las personas mayores.	Estratégicos
Uso ineficiente de los recursos.	Operacionales
Que el Consejo Consultivo no cumpla con su cometido.	Estratégicos
Criticidad del Hallazgo	
 Extremo	
Recomendaciones	
1. Elaborar un Plan Nacional de Promoción que establezca los lineamientos, objetivos y acciones dirigidas a promover y proteger los derechos de las personas mayores. 2. Realizar una planificación institucional. 3. Promover negociaciones con organismos internacionales a los efectos de celebrar convenios de cooperación. 4. Fijar una frecuencia de reuniones del Consejo Consultivo acorde al cometido asignado, estableciendo orden del día y dejando asentado en actas lo resuelto en éstas. 5. Implementar acciones que impulsen a los ELEPEM a regularizar su situación e inicien el trámite de habilitación.	

Hallazgo No. 02

Fiscalizaciones.

Se constata la necesidad de mejoras en la gestión de fiscalización de los establecimientos. Esto se fundamenta en:

- De acuerdo con la información que surge de las bases de datos de los ELEPEM a mayo de 2024, de los 1175 establecimientos que no cuentan con Certificado Social, se verificó que:
 - 176 nunca fueron fiscalizados.
 - 236 fueron fiscalizados por última vez con anterioridad al año 2020.
 - 763 fueron fiscalizados entre enero de 2020 y mayo 2024.
- Falta de seguimiento por parte del organismo de las condiciones de funcionamiento.
- La División Regulación no cuenta con una planificación mediante la cual se definan objetivos, metas y acciones a mediano y largo plazo.

- Con relación a la estructura operativa se constata:
 - El cargo de Jefe del Departamento de Fiscalización e Intervención se encuentra acéfalo desde diciembre de 2022.
 - A diciembre de 2023 se contaba con cuatro fiscalizadores en Montevideo para todo el país.
 - Si bien la dupla de fiscalización puede estar conformada por un fiscalizador de la División Regulación y un Referente Territorial, se nos informó que seis departamentos del interior del país carecen de referente.
 - No se cuenta con controles complementarios a las visitas de los fiscalizadores suficientes para garantizar el cumplimiento de la competencia asignada.

Detalle de riesgos

Descripción	Tipo de riesgo
Vulneración de los derechos de las personas mayores.	Estratégicos
Pérdida de vidas humanas.	Legales y Contractuales
Reclamos judiciales.	Legales y Contractuales
No detectar irregularidades por ausencia de controles.	Operacional

Criticidad del Hallazgo



Extremo

Recomendaciones

1. Contar con una planificación en la División Regulación, que permita una adecuada fiscalización a los establecimientos.
2. Diseñar, implementar y difundir controles complementarios a las visitas a efectos de garantizar el cumplimiento de la competencia.
3. Evaluar los recursos humanos con los que cuenta el Instituto, y en función de ello dotarlo del personal necesario para atender de forma adecuada y oportuna las fiscalizaciones en todo el territorio nacional.

Hallazgo No. 03

Certificación social.

En lo que respecta a la revocación del Certificado Social y a la coordinación con el MSP en los casos en que el ELEPEM cuente con Certificado Social vencido y Constancia de Habilitación vigente, se observa lo siguiente:

- Si bien la normativa habilita a INMAYORES a revocar el Certificado Social condicionado a lo constatado en las instancias de fiscalización, se evidenció que:
 - De acuerdo con lo que surge de las planillas de la División Regulación, únicamente se han revocado certificados sociales por cambios de titular o de domicilio de los establecimientos.
 - No existe un criterio que establezca las condiciones que se deben dar para la revocación del mismo.
- Se constata la existencia de ELEPEM con Certificado Social vencido y Constancia de Habilitación vigente, debido a que:
 - Ambos tienen una vigencia de cinco años.
 - Se emiten en fechas diferentes.

Esta situación conlleva a que el Certificado Social esté vencido hasta que expire la Constancia de Habilitación y el ELEPEM inicie una nueva solicitud de habilitación. Consultado al respecto, se informa que es un tema interinstitucional con el MSP aún no resuelto.

Detalle de riesgos

Descripción

Tipo de riesgo

Que el ELEPEM cuente con Certificado Social vigente sin cumplir con las condiciones por las cuales fue otorgado.

Operacionales

Dualidad de criterios al momento de revocar un Certificado Social.

Operacionales

Que en los ELEPEM con habilitación vigente se vulneren los derechos de las personas mayores.

Estratégicos

Criticidad del Hallazgo



Alto

Recomendaciones

1. Definir formalmente un criterio para la revocación del Certificado Social, que contemple el incumplimiento de las condiciones por las cuales fue otorgado.

2. Abordar en coordinación con el MSP, posibles soluciones a la temática de vencimientos del Certificado Social y la Constancia de Habilitación Final.

Hallazgo No. 04

Registros.

Las planillas con las que cuenta la División Regulación para realizar su gestión y que además son utilizadas como insumo por el Departamento de Análisis y Estudio para la elaboración de informes estadísticos, no brindan información íntegra, confiable y oportuna. Asimismo, se visualiza ineficiencia en las tareas. Esto se fundamenta en:

- La base de datos de los ELEPEM no está unificada a nivel país, dificultando la búsqueda de información y la realización de reportes.
- Se constata la reiteración del ingreso de datos relativos a los ELEPEM en al menos cuatro planillas. A modo de ejemplo: ID, TI, nombre del ELEPEM, departamento, dirección y fecha de fiscalización.
- Existen planillas incompletas, como ser:
 - En la planilla “Base de Datos con ID” se identificaron celdas vacías relativas a las columnas de “forma jurídica”, lo que no permite asegurar que el ELEPEM cuente con personería jurídica.
 - En la planilla “Seguimiento de expedientes” se identificaron celdas en blanco relativas a la columna “fecha” de la vista del Informe de Fiscalización al ELEPEM, no pudiendo identificar la etapa en la que se encuentra el expediente.
- Se detectaron incongruencias y desactualizaciones en las planillas, a modo de ejemplo:
 - En la “Base de datos con ID” de Canelones figura un establecimiento activo, mientras que en el campo observaciones de la misma se indica que éste cerró en diciembre de 2018.
 - Del análisis de dos planillas se constatan distintas fechas de la última fiscalización de un ELEPEM. Consultado al respecto se indicó que una de ellas no estaba actualizada.
- Todo el personal de la División Regulación trabaja con planillas en LibreOffice y tienen acceso para el ingreso y modificación de datos. Este software no cuenta con logs que permitan identificar al/los responsables de las modificaciones.
- Las planillas no cuentan con contraseñas para realizar modificaciones.
- Se publicó en la Memoria del Sistema Nacional Integrado de Cuidados del año 2023 la tabla “Cantidad de ELEPEM (hogares y residencias) por departamento al 05/03/24” con la siguiente nota: “Existe un margen de error metodológico por lo

que en dos departamentos la cantidad de ELEPEM no coincide con la suma de hogares y residencias”.

Detalle de riesgos	
Descripción	Tipo de riesgo
Dilución de responsabilidades.	Operacionales
Imposibilidad de dar seguimiento a las tareas de la División desde las planillas.	Operacionales
Tomar decisiones inoportunas y/o inadecuadas.	Operacionales
Daño a la imagen institucional.	Reputacionales
Críticidad del Hallazgo	
 Extremo	
Recomendaciones	
Implementar un sistema informático para la gestión de los ELEPEM que permita: - Definir roles y asignar permisos de acceso y modificación en función de ellos. - Definir campos obligatorios y opcionales de acuerdo a los requerimientos de la División. - Emitir reportes para la toma de decisiones adecuadas.	

Hallazgo No. 05

Estructura Organizativa - Asignación de Autoridad y Responsabilidad.

Se constataron cargos acéfalos en puestos estratégicos, así como una inadecuada asignación de autoridad y responsabilidad, lo que dificulta el logro de un ambiente de control apropiado. Esto se evidencia en:

- Los siguientes cargos se encuentran acéfalos:
 - Director de División Fortalecimiento y Estudio sobre Envejecimiento y Vejez.
 - Jefe del Departamento de Capacitación y Sensibilización.
 - Jefe del Departamento de Fiscalización e Intervención, el cual está siendo ocupado de manera informal e interina desde febrero de 2024 por la Jefa del Departamento de Apoyo al Cuidado Permanente.
 - Referentes Territoriales para los departamentos de Treinta y Tres, Cerro Largo, Flores, Rivera, Colonia y Rio Negro.

- Según lo informado, la falta de personal en la secretaría de la Dirección de INMAYORES no permite la asignación de expedientes a cada División, lo que conlleva a que la secretaría de la División Regulación pueda acceder mediante Q-Expeditive a expedientes que corresponden a otras reparticiones, conteniendo en algunos casos información de carácter confidencial.
- El Organigrama no se encuentra aprobado formalmente.
- No se cuenta con Manual de Organización y Funciones.

Detalle de riesgos

Descripción	Tipo de riesgo
Omisión y/o inadecuada toma de decisiones.	Estratégicos
Dilución de responsabilidades.	Operacionales
Ineficiencia en la gestión.	Operacionales
Vulneración de la Ley N°18.331 referente a la protección de datos personales.	Legales y Contractuales

Criticidad del Hallazgo

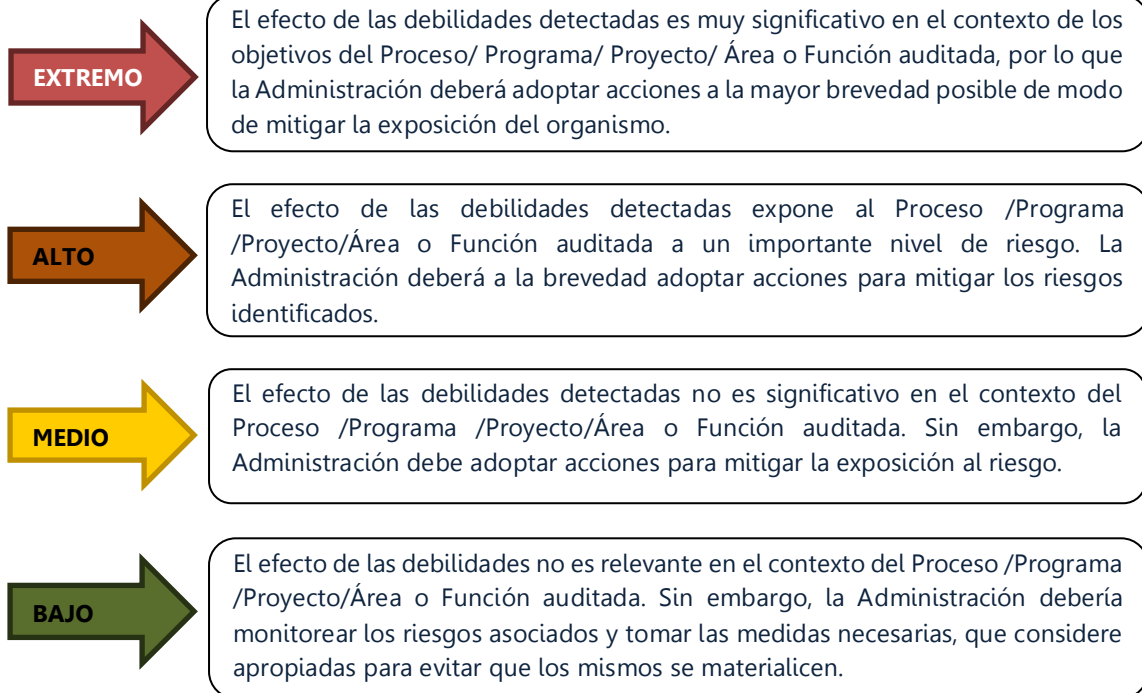


Extremo

Recomendaciones

1. Evaluar y dotar al Instituto del personal necesario.
2. Adecuar los permisos de Q-Expeditive a los efectos de que la secretaría de la División Regulación pueda acceder únicamente a los expedientes que le corresponden.
3. Aprobar el Organigrama.
4. Diseñar e implementar un Manual de Organización y Funciones.

ANEXO I - CATEGORIZACIÓN DE HALLAZGOS



ANEXO II – TIPO DE RIESGO

RIESGO	DEFINICION
Estratégicos	Se asocia a los asuntos relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Reputacionales	Se refleja en un impacto de la materialización de cualquier tipo de riesgo, podría implicar presencia en cualquiera de las categorías de riesgo descritas anteriormente.
Operacionales	Este rubro considera los riesgos relacionados con fallas en los procesos, en los sistemas o en la estructura de la institución.
Financiero	Se relaciona con los recursos económicos de la institución, principalmente de la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos.
Legales y contractuales	Afecta la capacidad de la entidad para dar cumplimiento a la legislación y obligaciones contractuales.
Tecnológico	Se relaciona con la capacidad de la institución para que las herramientas tecnológicas soporten el logro de los objetivos estratégicos.
Fraude	Se relaciona con la evasión de los controles internos o explotación de las debilidades de dichos controles, el robo de activos, y la colusión.
Sostenibilidad	Se relaciona con aquella condición o acontecimiento derivado de factores ambientales, sociales o de gobierno corporativo que, de llegar a producirse, podrían causar un impacto negativo material.